

0037499-33.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... algumas conversas telefônicas envolvendo o tráfico. Não ouviu as mídias. Eram núcleos do PCC. Havia um núcleo para roubo de cargas e tráfico de drogas. Israel estava envolvido com o tráfico de drogas. Não sabe como se chegou no nome de Israel.

Valdinei, testemunha em juízo, afirma que Israel era procurado para venda de drogas. "Maranhão" intermediava venda de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0037499-33.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0037499-33.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria,

Portaria - 2062419/2019 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2163036 - DEIC-1ª

DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª

DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª

DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos,

Trata-se de autos desmembrados a partir do feito original nº 1505984-

71.2019.8.26.0050 no qual VERA LUCIA MARQUES COURA, BRUNO DE SOUZA NEVES VIANA, RITA ROCHA DO NASCIMENTO, vulgo "HELENA" ou "BRENDA", EVERSON JOAQUIM DA SILVA, vulgo "JOÃO VICTOR" ou "LUCAS", JHONNY MARCOS GOMES DE OLIVEIRA, vulgo "KAUAN", "PSG" ou "ALEMÃO", MAIZA LOPES BATISTA, ALAN GOMES DIAS, BRUNO ANDREW SANTOS DO NASCIMENTO, vulgo "MARANHÃO", EDIVALDO MESSIAS DOS SANTOS e ISRAEL DA SILVA LIMA foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13

porque, conforme descrito na denúncia (fls. 412/421), no período de tempo cujo início é indeterminado e que perdurou até 05 de agosto de 2020, nesta cidade e comarca da capital, integraram pessoalmente organização criminosa, de forma estruturalmente ordenada e permanente, com divisão de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas de qualquer natureza mediante o cometimento de crimes como tráfico de drogas, tortura e homicídio.

A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2020 (fls. 514/516).

Os autos nº 1505984-71.2019.8.26.0050 foram desmembrados em relação aos acusados BRUNO DE SOUZA NEVES VIANA (fls. 733/734), VERA LÚCIA MARQUES COURA (fl. 836), EDIVALDO MESSIAS SANTOS DE JESUS (fls. 1216/1223), ISRAEL DA SILVA LIMA e MAIZA LOPES BATISTA (fls. 1417/1419). Assim, os presentes autos foram desembrados para prosseguir a persecução penal, originalmente, em face dos acusados ISRAEL DA SILVA LIMA e MAIZA LOPES BATISTA.

Devidamente citados (fls. 775, 915 e 1450), os acusados apresentaram respostas à acusação (fls. 796/814 e 907/914), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 1216/1223).

Na data de 27 de abril de 2022, realizou-se a audiência de instrução (fls. 1491/1493), oportunidade na qual, ante a ausência da acusada MAIZA LOPES BATISTA e de seu patrono, determinou-se o desmembramento do feito em relação a ela, prosseguindo nestes autos apenas o acusado ISRAEL DA SILVA LIMA. Na mesma ocasião, foram ouvidas as testemunhas Marcos Antonio Manfrim, Valdinei Célio de Assis e Fabio P. dos Santos, bem como o réu foi interrogado.

Alegações finais pelo Ministério Público, pugnando pela procedência da demanda, em fls. 1529/1548.

Alegações finais pela Defesa em fls. 1556/1566 em que entendeu pela inépcia da denúncia, inovação ministerial em sede de alegações finais. No mérito pede a absolvição do réu.

É o relatório. Decido.

Inicialmente afasto as preliminares defensivas, tendo em vista que a suposta inépcia já restou afastada quando da decisão que ratificou o recebimento da denúncia.

Quanto à alegação de inovação pelo Ministério Público em sede de alegações finais, improcedente, dado que desde a denúncia no processo originária há menção às interceptações telefônicas realizadas, não havendo qualquer surpresa ou estratégia pelo Ministério Público.

Presentes os demais pressupostos processuais, passo ao mérito.

A denúncia não comporta acolhimento.

Vejam os autos a prova oral colhida em juízo.

Marcos, testemunha em juízo, afirmou que a partir de uma prisão em flagrante foi realizada interceptação telefônica e descobriram o tribunal do crime. Israel é conhecido como Rael. Estava egresso. Foram captadas algumas conversas telefônicas envolvendo o tráfico. Não ouviu as mídias. Eram núcleos do PCC. Havia um núcleo para roubo de cargas e tráfico de drogas. Israel estava envolvido com o tráfico de drogas. Não sabe como se chegou no nome de Israel.

Valdinei, testemunha em juízo, afirma que Israel era procurado para venda de drogas. "Maranhão" intermediava venda de entorpecentes e em roubo de cargas. Israel não foi reconhecido em roubo de carga. Eram oferecidos alguns produtos para que Israel fizesse a revenda dessa mercadoria roubada. Não encontraram nenhuma carga roubada que ele tivesse negociado. Não identificou boletim de ocorrência relacionados aos produtos. As mercadorias foram oferecidas a ele. Não foi possível afirmar que houve negociação. Não se recorda como identificaram Israel. Acredita que tenha feito ligações para familiares, mais especificamente sua irmã. A forma que foi identificado consta no relatório.

Fábio, testemunha em juízo, afirma que não se recorda como Israel entrou na interceptação. Quem ligava era o Maranhão e oferecia mercadoria para ele. Israel falava muito pouco e não foi identificada nenhuma negociação de carga roubada. Tem quase certeza que não foi feita nenhuma negociação envolvendo o réu. Ação do réu era referente ao roubo de carga. Maranhão tem ligação com PCC. Relação do Israel era referente ao roubo de carga.

Réu em seu interrogatório afirmou que desconhece os fatos. Afirma que é cabelereiro e deixa o telefone à disposição dos clientes. Desconhece os demais réus. Percebe-se que nenhum dos policiais soube informar especificamente como se deu a identificação do réu como o alvo das interceptações telefônicas. No entanto, a existência das transcrições apontam para um vulgo "Rael", condizente com o nome do réu Israel.

Ocorre, porém, que ainda que haja indícios fortes de serem a mesma pessoa, não há prova suficiente da materialidade delitiva. Isso se dá tendo em vista que a denúncia abrange uma suposta integração em organização criminosa.

Não restou comprovada, porém, a permanência, habitualidade e organização. Isso tendo em vista que não há como se afirmar com certeza, pelas transcrições colacionadas aos autos que o réu integrava a organização criminosa PCC. As transcrições abarcam apenas o período de 12/11 a 27/12 de 2019. Mais especificamente há 3 dias apenas em que existem ligações do interesse da investigação: 12/11; 19/11 e 27/12.

A existência de telefonemas nessas 3 datas não é suficiente para se afirmar com certeza que o réu integrava a organização criminosa. Importante apontar que não restou comprovada a sua inocência. A versão de que emprestava o telefone para os clientes no salão é totalmente inverossímil.

Ocorre que a mera negociação de produtos provavelmente obtidos de forma ilícita não é suficiente a implicar na participação em organização criminosa. Existem diversas pessoas que negociam com a organização sem dela participarem.

Ainda, não há qualquer indicativo de como se teria obtido a carga.

Em que pese seja razoável a suspeita de que o réu tenha cometido crimes, o processo atual abrange somente a integração em organização criminosa, o que não restou comprovado.

Destaco que o direito penal não admite a mera verossimilhança, e nem mesmo a probabilidade, como requisitos suficientes para a condenação, sendo necessária prova cabal das condutas criminosas, da autoria e do dolo. Nesse sentido:

"A prova da alegação é incumbida a quem a fizer (art. 156, 1ª parte, do CPP), e se tem indicado que a divisão do ônus da prova entre acusação e defesa levaria a que a primeira demonstrasse a autoria; materialidade (existência da infração); dolo ou culpa e eventuais circunstâncias que influam na exasperação da pena. Já a defesa estaria preocupada na demonstração de eventuais excludentes de ilicitude; de culpabilidade; causas de extinção da punibilidade e circunstâncias que venham a mitigar a pena. É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu. Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator. A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição." (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 5. ed. Salvador: Editora Podivm, 2011.)

Ausente comprovação dos requisitos para a configuração da participação do réu em organização criminosa, de rigor a absolvição pelo princípio do In Dubio Pro Reo. Diante do exposto e do que mais dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ISRAEL DA SILVA LIMA para, com fulcro no art. 386, VII do CPP, ABSOLVÊ-LO das imputações que lhe foram feitas na denúncia.

Oficie-se ao IIRGD e façam-se as demais anotações e comunicações de praxe. Custas na forma da Lei. Ciência ao Ministério Público.

P. R. I. e C.

São Paulo, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA